ولانه انتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة (فلا يصح فى مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة) فى الاوقات الخمس (على المختار) وعن ابى يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز فى غير مسجد الجماعة والنفل يجوز وهذا فى حق الرجال (وللمرأة الاعتكاف فى مسجد بيتها وهو محل عينته) المرأة (للصلاة فيه) فان لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف فيه وهى ممنوعة عن حضور المساجد والركن اللبث والشرط المسجد المخصوص والنية والصوم فى المنذور والاسلام والعقل لا البلوغ والطهارة من حيض ونفاس فى المنذور لاشتراط الصوم له ولا تشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم معها ولو فى المنذور وسببه النذر فى المنذور والنشاط الداعى الى طلب الثواب فى النفل وحكمه سقوط الواجب ونيل الثواب ان كان واجبا والا فالثانى وسنذكر محاسنه وأما صفته فقد بينها بقوله (والاعتكاف) المطلوب شرعا (على ثلاثة أقسام واجب فى المنذور) تنجيزا أو تعليقا (وسنة) كفاية (مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان) لاعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده لانه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الاوسط أتاه جبريل عليه السلام فقال ان الذى تطلب امامك يعنى ليلة القدر فاعتكف العشر الاخير وعن هذا ذهب الاكثر الى أن ليلة القدر فى العشر الاخير من رمضان فمنهم من قال فى ليلة احدى وعشرين ومنهم فى سبع وعشرين وفى الصحيح التمسوها فى العشر الاواخر والتمسوها فى كل وتر وعن أبى حنيفة أنها فى رمضان ولا يدرى أى ليلة هى وقد تتقدم وقد تتأخر وعندهما كذلك الا انها معينة لا تتقدم ولا تتأخر

وصححه بعضهم وقال لا يصح فى كل مسجد وصححه السروجى وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا اه فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الامام (قوله ولانه انتظار الصلاة الخ) أى فيختص بمكان يصلى فيه بالجماعة كذا فى الشرح (قوله على أكمل الوجوه) متعلق بمحذوف صفة الصلاة وقوله بالجماعة تصوير لاكمل الوجوه (قوله على المختار) هذا مذهب الامام وقالا يصح فى كل مسجد وصححه السروجى (قوله وعن أبى يوسف الخ) وجهه ظاهر فان الواجب لا بد فيه من اقامة الصلاة فى المسجد فاشتراط الجماعة له وجه وأما النفل فينتهى بالخروج ولا يلزمه صلاة فى المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه (قوله وللمرأة الاعتكاف فى مسجد بيتها) ولا تخرج منه اذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهى نفله ولو اعتكفت فى المسجد فظاهر ما فى النهاية أنه يكره تنزيها وينبغى على قياس ما صرحوا به من أن المختار منعهن من الخروج فى الصلوات كلها أن لا يتردد فى منعهن من الاعتكاف فى المسجد قاله السيد *(تنبيه)* أفضل الاعتكاف ما كان فى المسجد الحرام ثم فى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم فى المسجد الاقصى ثم فى الجامع نهر واعلم ان المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل الى مسجد آخر من غير عذر سيد عن الحموى (قوله وهى ممنوعة عن حضور المساجد) يؤيد ما ذكره السيد سابقا (قوله المسجد المخصوص) وهو ما تقدم فيه الجماعات عند الامام (قوله لا البلوغ) فيصح اعتكاف الصبى العاقل ولا تشترط الحرية فيصح من العبد وكذا المرأة باذن الزوج والمولى منح ولو أذن لها لم يكن له الرجوع لكونه ملكها منافع الاستمتاع بنفسها وهى من أهل الملك بخلاف المملوك لانه ليس من أهله وقد أعاره منافعه وللمعير الرجوع لكنه يكره لخلف الوعد بحر وكذا لو أذن لها فى صوم شهر بعينه وصامت فيه متتابعا ليس له منعها الا انه أذن لها فى التتابع كذا فى كتابة الدر (قوله والطهارة الخ) عطف على قوله المسجد المخصوص فهى شرط صحة وأما النفل بناء على أنه لا يشترط له الصوم وهو المعتمد فهى شرط الحل كما نبه عليه صاحب النهر (قوله ولا تشترط الطهارة من الجنابة) أى لصحته بل لحله (قوله تنجيزا) كقوله لله على أن أعتكف كذا (قوله أو تعليقا) كقوله ان شفى الله مريضى فلله على أن أعتكف كذا (قوله وسنة كفاية) قال الزاهدى عجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشئ ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة الى أن مات فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الانكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية أى على الكفاية والا كانت دليل الوجوب على الاعيان (قوله لانه صلى الله عليه وسلم) علة للعلة (قوله وعن هذا) أى عن قول جبريل أى لاجله (قوله وعن أبى حنيفة) رضى الله عنه أى فى غير المشهور عنه (قوله وعندهما كذلك) أى فى رمضان وفائدة الخلاف لو قال لعبده أنت حر ليلة القدر وكان أول ليلة من رمضان فلا يعتق عنده حتى يمضى رمضان

(الآتى